

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 811/2535

นางคำ ภูมั่ง

โจทก์

นายโสม ระโหฐาน กับพวก

จำเลย

นางคำ ภูมั่ง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีโจทก์น่าจะเป็นฝ่ายชนะ โปรดอนุญาต ให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างแถลงคัดค้าน (อันดับ 306,304)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของสิทธิ ครอบครองในที่ดิน
พิพาท ห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องจำเลยทั้งสองยื่นคำให้การ เฉพาะจำเลยที่ 1
ยื่นฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ถอนคำร้องขอห้ามทำ นิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดินพิพาทต่อเจ้าพนักงานที่ดินกิ่งอำเภอหนองหญ้าไซหากไม่ปฏิบัติ ตามให้ถือเอา
คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ห้ามโจทก์และบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทซึ่ง
มีชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ตามหนังสือ รับรอง การทำประโยชน์
น.ส.3 ก. เลขที่ 1337 ตำบลหนองโพธิ์กิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถาบางส่วนพร้อมกับยื่นคำร้อง
นี้ (อันดับ 264,296,263 แผ่นที่ 2)

ชั้นอุทธรณ์ โจทก์เคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าตามคำร้องของ โจทก์พอถือได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 จึง ห้ามมิให้จำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก.) เลขที่ 1337 และ 1336 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 175,196)

คำสั่ง

คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงาน ที่ดินทราบ

คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงาน ที่ดินทราบ

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ